



TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y COMPRAS ONLINE

Docente: LANGHOLZ, Pablo Adrian

Materia: Resolución de Controversias

Curso: 559175

Año: 1C 2026

Carrera: Abogacía (3221)

Integrantes:

- ABEIJÓN, Martina
- DÍAZ, Ezequiel
- MEDINA INSUA, Agustina
- MORALES, Agustina
- VALENTE, Giuliana.

1. INTRODUCCIÓN

¿Alguna vez compraron algo online y algo salió mal? ¿Lo reclamaron... o lo dejaron pasar porque les pareció un trámite imposible? Hoy vamos a ver por qué ese "dejarlo pasar" es exactamente el problema que el derecho todavía no resolvió del todo, y qué herramientas existen para cambiarlo.

El comercio electrónico en Argentina crece a tasas sostenidas: millones de transacciones anuales en plataformas como Mercado Libre, Tienda Nube y grandes cadenas con portales online. Con ese crecimiento, también escala la conflictividad: entregas fallidas, productos distintos a lo publicado, cuotas alteradas, derecho de arrepentimiento obstaculizado. Y frente a cada uno de esos conflictos, la mayoría de los consumidores hace exactamente lo que preguntamos al principio: lo deja pasar.

¿Por qué? Porque el litigio judicial tradicional no está pensado para esta realidad. Es caro, lento y desproporcionado para un reclamo de \$15.000 o \$180.000. Nadie inicia un juicio de tres años por un colchón, aunque tenga toda la razón.

Detrás de cada una de esas compras existe una relación de consumo, que es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor. En las compras online estamos celebrando un contrato de consumo a distancia que requiere mayor regulación, porque hay un desequilibrio estructural entre las partes: el consumidor está en desventaja tanto por el poder económico de las empresas como por la falta de información técnica sobre lo que está adquiriendo. Y ese desequilibrio se amplifica en el entorno digital, donde el vendedor y el comprador nunca se ven, no hay local físico al que ir a reclamar, y la decisión de compra se toma en segundos frente a una pantalla.

Para entender cómo impacta todo esto en nuestra materia, vamos a analizar un caso concreto de compra online: una empresa que no aceptaba el arrepentimiento de compra, ofrecía solo

cambios, y pretendía que fuera el consumidor quien pagara el costo de la devolución. Un caso que, como vamos a ver, no es la excepción sino la regla.

2. CASO PRÁCTICO — "GÓMEZ C/ SUAVECITO S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"

- **MEDIACIÓN INICIADA:** A propuesta de la parte requirente — Mediación Previa Obligatoria (Ley 26.589)
- **REQUIRENTE:** Florencia GÓMEZ
- **REQUERIDO:** SUAVECITO S.A.
- **OBJETO:** Incumplimiento contractual, daños y perjuicios (infracción Arts. 1110 CCyCN y 34 Ley 24.240)
- **MONTO:** \$1.350.000

→ EXPLICACIÓN DEL CASO.

Florencia compró de manera online un colchón por \$980.000. Cuando llegó a la casa, no le gustó ya que no era lo que esperaba. A los dos días, dentro del plazo legal, mandó un WhatsApp a la marca "Suavecito S.A." para avisar que quería devolverlo y que le reintegren la plata. La empresa se plantó en una postura dura: le dijeron que "por política interna" no reintegran el dinero a la tarjeta, que solo le daban una Gift Card por 3 meses y que, encima, ella tenía que pagar el costo del envío para mandar el colchón de vuelta. Florencia sintió que se vulneraban sus derechos por lo que inició una mediación pidiendo \$1.350.000 (sumando el valor del colchón y lo que corresponde por daño punitivo).

→ DISCURSO DE APERTURA.

Una vez reunidas todas las partes, comienza formalmente la mediación mediante las palabras iniciales del mediador, conocidas como discurso de apertura. En esta instancia, el mediador

presenta el procedimiento, se presenta a sí mismo y explica cuál será su función dentro de la mediación.

El mediador se presenta ante las partes mencionando su habilitación ante el Ministerio de Justicia y su inscripción en el Registro Nacional de Mediación **[Legitimación]**. Asimismo, explica que actúa como un **tercero imparcial y neutral**, que no tiene poder de decisión sobre el conflicto y que no puede asesorar jurídicamente a ninguna de las partes, dado que cada una cuenta con su respectivo abogado. En este sentido, también suele destacar la presencia y función de los letrados intervinientes, reforzando la idea de que todas las partes cuentan con adecuado asesoramiento jurídico, lo que contribuye al equilibrio y confianza dentro del procedimiento **[Empowerment]**. Esto predispone a Florencia (quien se sentía en desventaja frente a una empresa) a confiar en su abogada como respaldo

El mediador también informa las reglas básicas de la mediación y los principios establecidos en el artículo 7 de la Ley 26.589, entre ellos la voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, buena fe y autocomposición de las partes. Además, explica el funcionamiento de las reuniones conjuntas y privadas (caucus), el respeto en el uso de la palabra y la finalidad del procedimiento, que consiste en facilitar el diálogo y la búsqueda de una solución consensuada.

Antes de dar comienzo al relato, el mediador organiza la agenda de trabajo **[Agenda]**. Dado que los temas son sucesivos y complementarios, los ordena de la siguiente manera: (no tiene sentido discutir el monto de la devolución si primero no se establece que el derecho fue ejercido válidamente en término).

1. Derecho de arrepentimiento y validez del ejercicio en plazo (Art. 34 Ley 24.240 / Art. 1110 CCyCN)
2. Responsabilidad por gastos de logística inversa
3. Monto de la devolución y actualización
4. Daño punitivo (Art. 52 bis Ley 24.240)

El discurso de apertura no constituye un texto rígido o memorizado, sino que se adapta a las características del caso y de las personas involucradas. Su relevancia radica en que representa el primer momento en que el mediador comienza a construir confianza y generar un clima adecuado para que las partes puedan expresarse libremente y trabajar hacia un posible acuerdo.

→ REUNIÓN CONJUNTA INICIAL.

El mediador invita a cada parte a expresarse libremente sobre su situación mediante *preguntas abiertas* [**Preguntas abiertas**]: a Florencia, "*¿Qué solución le parecería justa en esta situación?*"; a la empresa, "*¿Qué opciones tienen disponibles para resolver esto sin afectar su operación?*". Estas preguntas no condicionan la respuesta y permiten al mediador detectar, detrás del relato, los primeros indicios de intereses reales.

Mientras escucha, el mediador mantiene contacto visual, no interrumpe y toma nota de los puntos centrales [**Escucha activa**]. En el relato de Florencia registra que su reclamo no es solo económico, sino también de reconocimiento: "*me trataron como si estuviera pidiendo un favor*".

Florencia GÓMEZ (Requirente): "*El día 2 de mayo compré de manera online un colchón por \$980.000. Lo recibí el 5 de mayo. Al probarlo, no me gustó porque era de espuma y no de resorte, y eso no se aclaraba. El día 7 de mayo contacté a la empresa por WhatsApp para ejercer mi derecho de arrepentimiento. Me dijeron que 'por política de la empresa' no hacían devoluciones de dinero, solo cambios por modelo. Ante mi insistencia, me ofrecieron una Gift Card por el monto, con validez de 3 meses, y me aclararon que yo debía pagar los gastos de envío para devolver el colchón. Me sentí estafada: la ley dice que puedo devolverlo sin causa y que el dinero vuelve a la tarjeta.*"

Dra. LÓPEZ (Letrada requirente): "*Reclamamos la devolución del valor actualizado, los gastos de esta mediación y un resarcimiento punitivo por incumplimiento de la obligación contractual (Art.*

52 bis Ley 24.240), sumando como monto final \$1.350.000. El comercio está violando el Art. 1110 del CCyCN y el Art. 34 de la Ley 24.240, que son de orden público e irrenunciables."

Representante de SUAVECITO S.A. (Requerido): "Nuestros Términos y Condiciones, aceptados por la Sra. Gómez al comprar, son claros: no hay reembolsos a la tarjeta para compras en promoción. El voucher es una solución comercial justa. Además, el costo de la logística inversa es ajeno a nuestra utilidad, por lo que debe costearlo el cliente."

Al cierre del relato de cada parte, el mediador reformula lo dicho quitándole la carga emocional negativa, sin omitir los hechos relevantes, y verifica que entendió correctamente **[Parafraseo]**:

- A Florencia: "A ver si entendí bien: usted compró el colchón de forma online, lo recibió, y dentro del plazo legal notificó a la empresa que quería ejercer su derecho de arrepentimiento, pero la empresa le ofreció alternativas que no contemplaban la devolución del dinero al medio de pago original. ¿Es así?"
- A la empresa: "Entiendo entonces que la empresa cuenta con una política comercial propia respecto de las devoluciones y que su preocupación está relacionada con el impacto financiero que tendría asumir devoluciones en dinero. ¿Es correcto?"

→ REUNIONES PRIVADAS.

- Reunión privada con Florencia.

Florencia inicia con una pretensión de \$1.350.000 incluyendo daño punitivo, fijando un techo alto que le da margen de negociación. El mediador recoge en las reuniones privadas los intereses reales sin revelarlos a la contraparte **[Escucha activa]**. Y evita que el conflicto se personalice, redirigiendo el foco hacia la normativa y las opciones concretas en lugar de las acusaciones mutuas **[Separación de personas y problema]**.

Florencia: *"Necesito la plata porque ya tuve que comprar otro colchón porque me estoy mudando. No quiero un voucher de un lugar donde ya no quiero comprar nada. Si no, voy a ir a juicio, total, no tiene costo para mí y no tengo mucho que perder"*.

El mediador utiliza preguntas cerradas para confirmar datos precisos **[Preguntas cerradas]**: *"¿El contacto por WhatsApp fue dentro de los 10 días de recibido el producto?"*. Florencia confirma: lo contactó el día 7 de mayo, dos días después de recibir el colchón el 5 de mayo, dentro del plazo legal de 10 días del Art. 34 Ley 24.240.

Luego, el mediador desplaza a Florencia para que visualice la perspectiva de la empresa **[Pregunta circular]**: *"¿Qué cree usted que lleva a la empresa a negarse a devolver el dinero?"*. Esto amplía la comprensión de Florencia sobre los intereses de la contraparte y la predispone a evaluar opciones más flexibles.

A continuación, el mediador pone a prueba su postura para que evalúe riesgos **[Abogado del diablo]**: *"¿Qué pasaría si el juicio se extiende dos o tres años? ¿Tiene certeza si el daño punitivo sería reconocido en la magnitud reclamada?"*. No implica que el mediador crea que Florencia no tiene razón: la ayuda a tomar una decisión más informada al momento de comparar sus opciones con su MAAN.

- Reunión privada con SUAVECITO S.A.

Representante: *"En realidad, sabemos que la ley nos obliga, pero si devolvemos el dinero a todos los que 'se arrepienten' financieramente nos complica el flujo de caja. El voucher asegura que el dinero se quede en la empresa. Podríamos considerar pagar el correo si ella acepta el voucher, o devolver el dinero si retira el pedido de daño punitivo."*

El mediador confirma datos concretos **[Pregunta cerrada]**: *"¿La empresa cuenta con un sistema de logística inversa propio?"*. El representante confirma que sí.

El mediador desplaza a la empresa hacia el futuro **[Pregunta circular]**: "*¿Cómo imagina que impactaría en la reputación de Suavecito S.A. si este caso llegara a un fallo judicial con daño punitivo?*". Y la desplaza hacia la perspectiva de Florencia: "*¿Cómo cree usted que Florencia vivió la situación cuando le ofrecieron una Gift Card en lugar de la devolución que la ley le garantiza?*"

Sin tomar partido, el mediador aplica la técnica del agente de la realidad **[Agente de la realidad]** dirigiéndose al Dr. PÉREZ: "*¿Podría indicarme cuál suele ser el criterio jurisprudencial en el fuero del consumidor cuando una empresa desconoce el derecho de arrepentimiento del Art. 34 de la Ley 24.240?*". El propio letrado se ve obligado a reconocer que el resultado judicial sería desfavorable para su cliente y que el daño punitivo podría representar una condena mucho mayor que el valor del colchón.

El mediador también trabaja para desacoplar la rigidez comercial de la empresa de la persona del representante, para que el foco quede en la normativa y las opciones, no en el enfrentamiento **[Separación de personas y problema]**.

→ **Regreso a la audiencia conjunta: Replanteo.**

Con los intereses identificados en las reuniones privadas, el mediador se encuentra ante un momento fundamental: Toma las posiciones de ambas partes y las reformula en términos de intereses, habilitando la etapa de generación de opciones **[Pregunta de replanteo]**:

- La empresa había expresado: "*No hay reembolsos a la tarjeta para compras en promoción. El voucher es una solución comercial justa.*" El mediador **reformula**: "*Entiendo entonces que la empresa no se opone a cumplir con su obligación, sino que busca una forma de hacerlo que no comprometa su operación financiera. ¿Es correcto?*"
- Florencia había expresado: "*Me sentí estafada: la ley dice que puedo devolverlo sin causa y que el dinero vuelve a la tarjeta.*" El mediador **reformula**: "*Lo que Florencia necesita es recuperar el dinero de manera efectiva y, al mismo tiempo, sentir que su*

reclamo fue tratado como lo que es: el ejercicio de un derecho y no un favor que le están haciendo. ¿Es así?"

→ **Análisis del conflicto: posiciones, intereses y MAAN.**

- **Posiciones e intereses.**

- **Florencia — Posición:** devolución total del dinero al medio de pago original más la correspondiente indemnización.
- **Florencia — Intereses reales:** recuperar la liquidez inmediata (el dinero de la tarjeta está retenido y ya tuvo que comprar otro colchón), obtener reconocimiento y trato digno, y resolver rápido sin un juicio de años.
- **Suavecito S.A. — Posición:** solo entrega de Gift Card y que el cliente pague el envío.
- **Suavecito S.A. — Intereses reales:** preservar el flujo de caja (evitar salidas masivas de efectivo si todos los clientes se arrepienten), eficiencia logística, y proteger su reputación corporativa evitando una condena por daño punitivo que se haga pública.

MAAN de cada parte.

Identificados los intereses, el mediador invita a cada parte a evaluar qué haría si no llegara a un acuerdo: su MAAN (Mejor Alternativa al Acuerdo Negociado).

- **MAAN de Florencia:** iniciar demanda judicial en el fuero del Consumidor. Es un MAAN legalmente sólido: el proceso es completamente gratuito para el consumidor por el Art. 53 LDC, que la exime de tasa de justicia, gastos y costas, y tiene todas las de ganar en el fondo del asunto. Sin embargo, su debilidad es temporal: esperar entre 2 y 4 años para cobrar implica que los \$980.000 se licúen por inflación y que el desgaste emocional del proceso no se condiga con el resultado que necesita de manera inmediata. Por eso le conviene acordar en la mediación: obtiene exactamente lo mismo, pero ahora.
- **MAAN de Suavecito S.A.:** devolver el dinero unilateralmente sin llegar a un acuerdo. Sin embargo, esta alternativa también les resulta desfavorable: además de asumir el

reembolso completo y la logística inversa, no obtendrían nada a cambio, ya que Florencia podría igualmente continuar con la acción por daño punitivo (Art. 52 bis Ley 24.240). En la mediación, en cambio, pueden negociar que Florencia desista de esa acción como condición del acuerdo, que es precisamente la amenaza que más les duele económicamente. Por eso cualquier acuerdo razonable en la mediación es superior a su MAAN.

La comparación de ambos MAAN con las opciones generadas es lo que inclina a ambas partes hacia el acuerdo colaborativo.

→ **Criterios objetivos.**

El mediador asienta la negociación sobre estándares independientes a la voluntad de las partes:

1. *Establece el Art. 34 de la Ley 24.240 quién debe hacerse cargo de los gastos de devolución* — Criterio legal: la ley determina que los gastos son del proveedor. Toda cláusula web en contrario es nula por abusiva.
2. *"Si consultamos el resumen de cuenta, ¿cuál es el plazo que demora la procesadora de pagos en revertir un cargo?"* — Criterio de procedimiento bancario.
3. *"¿Cuál es el valor actual de mercado de un colchón de similares características hoy?"* — Criterio de valor de mercado.

→ **Generación de opciones y acuerdos. Brainstorming.**

El mediador instruye a las partes que en esta etapa el objetivo es generar la mayor cantidad posible de ideas sin comprometerse con ninguna ni descartarlas por impracticables. Primero cantidad, después calidad. Las ideas viables pasan a ser opciones; cuando una opción es puesta formalmente en la mesa se convierte en propuesta; si la otra parte la acepta, será cláusula de acuerdo [***Generación de opciones***].

Las opciones exploradas fueron:

1. Devolución del dinero en un pago único al medio de pago original, pero el envío queda a cargo de Florencia.
2. Devolución en cuotas, pero Florencia no se hace cargo del envío.
3. Gift Card por el monto total con validez extendida a 12 meses y envío a cargo de la empresa.
4. Devolución del dinero más descuento para futura compra, a cambio de que Florencia desista del daño punitivo.

→ **Los posibles acuerdos.**

- **Acuerdo competitivo (Gana-Pierde) — lo que se busca evitar:** Florencia acepta cobrar en 3 cuotas fijas (perdiendo contra la inflación) y encima paga ella el correo para terminar el conflicto rápido. La empresa impone su poder.
- **Acuerdo colaborativo (Gana-Gana) — el resultado esperado:** La empresa devuelve el 100% del dinero en un solo pago (cumpliendo la ley de orden público), asume la logística inversa enviando el correo a retirar el colchón a domicilio sin costo para Florencia, y le otorga un cupón del 20% de descuento para una futura compra como reparación por el trato indigno recibido. Florencia, satisfecha en sus intereses de liquidez y respeto, desiste de la acción por daño punitivo. La empresa protege su flujo, su stock y su reputación online.

→ **Aplicación del Método Harvard.**

- **Separar personas del problema:** el mediador no permite que la indignación de Florencia ni la rigidez comercial de la empresa bloqueen el proceso.
- **Intereses sobre posiciones:** la posición de Florencia es "quiero mi dinero"; su interés real es recuperar liquidez y ser tratada con respeto. La posición de la empresa es "sólo Gift Card"; su interés real es no descapitalizarse ni sentar precedente.
- **Opciones de mutuo beneficio:** el acuerdo colaborativo refleja exactamente esto.

- **Criterios objetivos**: el mediador apoya la negociación en la Ley 24.240, los plazos bancarios y el valor de mercado, evitando que el acuerdo dependa solo de la voluntad de las partes.

3. DESARROLLO TEÓRICO — Marco normativo del consumidor en el comercio electrónico

3.1. Artículo 42 CN

El punto de partida de todo el sistema de protección al consumidor en Argentina es el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece: *"Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno."*

Este artículo tiene dos consecuencias directas para el caso. Primero, reconoce explícitamente que existe un desequilibrio estructural entre consumidores y proveedores, y que el Estado tiene la obligación de corregirlo. Segundo, eleva a rango constitucional derechos como la información veraz y el trato digno, que Suavecito S.A. vulneró al negarle a Florencia la devolución que la ley le garantizaba y al tratarla como si reclamar un derecho fuera pedir un favor. La Ley 24.240 y el Código Civil y Comercial de la Nación son la reglamentación infraconstitucional de este mandato.

3.2. La relación de consumo

Dentro del contrato de consumo hay que pensar si hay relación de consumo.

El artículo 1092 del CCyCN define: *"Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que*

adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social."

El artículo 3 de la Ley 24.240 establece que las disposiciones de la ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, y que en caso de duda se estará siempre a la interpretación más favorable al consumidor.

En el caso, todos los elementos de la relación de consumo están configurados sin ninguna duda: Florencia es consumidora porque adquirió un colchón como destinataria final para uso personal, sin ningún propósito comercial o de reventa. Suavecito S.A. es proveedor porque vende bienes de manera profesional, habitual y con fines lucrativos. Este encuadre activa automáticamente el estatuto protectorio, que es de orden público por disposición del artículo 65 de la LDC, lo que significa que las partes no pueden renunciar a sus disposiciones ni pactar en contrario.

3.3. El contrato de consumo

El artículo 1093 del CCyCN define: *"Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social."*

El artículo 1 de la Ley 24.240 complementa esta definición estableciendo que quedan obligadas por la ley todas las personas físicas o jurídicas que en forma profesional provean bienes o servicios a consumidores o usuarios.

La compra del colchón constituye un contrato de consumo perfeccionado: hubo oferta (publicación del producto en el sitio web con precio), aceptación (la compra por parte de Florencia), precio y entrega del bien. El contrato existía y estaba cumplido en su parte esencial antes de que Florencia ejerciera el arrepentimiento. Este dato es relevante porque el derecho

de revocación opera precisamente sobre un contrato ya concluido, y no es una renuncia a comprar sino el ejercicio de un derecho posterior a la perfección del vínculo.

3.4. El contrato electrónico y a distancia

Los artículos 1105 a 1108 del CCyCN regulan los contratos celebrados a distancia y fuera de los establecimientos comerciales. El artículo 1105 los define como aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor sin presencia física simultánea, utilizando medios de comunicación a distancia. El artículo 1106 establece la obligación del proveedor de confirmar por escrito la operación una vez concluida. El artículo 1107 impone el deber de informar al consumidor, antes de que se perfeccione el contrato, sobre su derecho de revocar la aceptación.

Esta regulación existe porque en el comercio electrónico el desequilibrio informativo es especialmente pronunciado. El consumidor no puede ver, tocar ni probar el producto antes de comprarlo; desconoce a la empresa más allá de su presencia digital; y la negociación es inexistente. Por eso la ley impone obligaciones agravadas al proveedor. En el caso, Suavecito S.A. no solo omitió informar correctamente el derecho de arrepentimiento, sino que utilizó sus Términos y Condiciones para contradecir ese derecho, lo que agrava su incumplimiento.

3.5. El contrato de adhesión

Los artículos 984 a 989 del CCyCN regulan los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. El artículo 984 los define como aquellos en que las cláusulas son redactadas unilateralmente por una de las partes sin que la otra haya participado en su redacción. El artículo 988 establece que se deben tener por no escritas las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, y las que por su contenido resulten sorprendentes.

El artículo 38 de la LDC complementa este régimen en materia de consumo, estableciendo que la autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión no contengan cláusulas abusivas.

Los "Términos y Condiciones" que Suavecito S.A. invoca en su defensa son un contrato de adhesión en estado puro: fueron redactados exclusivamente por la empresa, Florencia no tuvo ninguna posibilidad de negociarlos, y su única alternativa era aceptarlos íntegramente o no comprar. El argumento de que "las condiciones fueron aceptadas" carece de sustento jurídico cuando esas condiciones contradicen derechos irrenunciables de orden público: una cláusula de adhesión no puede ser más fuerte que la ley.

3.6. El deber de información

El artículo 1100 del CCyCN establece: *"El proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización."*

El artículo 4 de la LDC refuerza este mandato: *"El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión."*

Y el artículo 42 de la Constitución establece íntegramente este derecho.

Informarle a Florencia que "la política de la empresa es no hacer devoluciones de dinero" cuando la ley dice exactamente lo contrario no es cumplir el deber de información: es violarlo completamente. El deber de información no se satisface con comunicar cualquier cosa, sino con comunicar información cierta, detallada, completa y gratuita sobre el producto, condiciones de venta, garantía, etcétera.

3.7. Las prácticas abusivas

Son aquellas prácticas que afectan o impiden el ejercicio de los derechos de los consumidores.

Los artículos 1096 a 1099 del CCyCN prohíben las prácticas comerciales abusivas en las relaciones de consumo. El artículo 1097 establece expresamente que los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores, y que deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. El artículo 1098 prohíbe las prácticas discriminatorias.

El artículo 8 bis de la LDC establece: *"Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias."*

En el caso, el representante de Suavecito S.A. conoce su obligación legal pero deliberadamente la incumple para proteger su flujo de caja. Esto es una práctica abusiva sistemática y consciente, no un error aislado.

3.8. Las cláusulas abusivas

Afectan inequitativamente al consumidor o usuario en la constatación de los derechos y obligaciones de ambas partes.

Los artículos 1117 a 1122 del CCyCN regulan las cláusulas abusivas en los contratos de consumo. El artículo 1119 establece: *"Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor."* El artículo 1122 establece que el control judicial de las cláusulas abusivas puede ejercerse de oficio.

El artículo 37 de la Ley 24.240 es la norma específica: *"Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; c) Las cláusulas que contengan*

cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor."

La cláusula "sin reembolso a la tarjeta para compras en promoción" encuadra directamente en los incisos a) y b) del artículo 37: desnaturaliza las obligaciones del proveedor y restringe un derecho irrenunciable del consumidor. Su nulidad opera de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial previa.

3.9. El botón de arrepentimiento

El artículo 1110 del CCyCN establece: *"En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los diez días computados desde la celebración del contrato o desde la entrega del bien o comienzo de la ejecución del servicio, lo que ocurra después."*

El artículo 34 de la Ley 24.240 establece: *"...el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada. Los gastos de devolución son por cuenta del vendedor."*

El plazo de 10 días corre desde la entrega del bien (no desde la compra), no se requiere expresar causa alguna para revocar, y los gastos de devolución son siempre a cargo del vendedor. Florencia compró el 2 de mayo, recibió el colchón el 5 de mayo y ejerció el arrepentimiento el 7 de mayo, es decir, dentro del plazo legal. La empresa no tenía ningún argumento jurídico válido para rechazar la devolución.

3.10. El daño punitivo

El artículo 52 bis de la Ley 24.240 establece el daño punitivo: *"Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la*

gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan."

El daño punitivo no es compensatorio sino sancionatorio: su función es castigar conductas graves y disuadir su repetición. Aquí adquiere especial relevancia porque la empresa no incumplió por error o desconocimiento, sino como política comercial deliberada. Esa es precisamente la razón por la que Suavecito S.A. ofrece la devolución completa del dinero a cambio de que Florencia desista de esta acción: porque saben que en sede judicial ese incumplimiento consciente y sistemático sería sancionado con una multa significativamente mayor al valor del colchón.

3.11. El sistema de resolución de conflictos de consumo

La Ley 26.993 creó en 2014 el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), como instancia prejudicial obligatoria y gratuita especializada en conflictos de consumo. Fue el primer mecanismo institucionalizado específicamente para este tipo de conflictos en Argentina, y su creación reconoció que el acceso a la justicia ordinaria era, en la práctica, una barrera demasiado alta para el consumidor individual frente a una empresa. El COPREC tuvo resultados mixtos y fue perdiendo operatividad a partir de 2015-2016.

Hoy, el esquema de resolución de conflictos de consumo funciona en dos etapas. La primera es la mediación previa obligatoria, regulada por la Ley 26.589, que establece que antes de iniciar una demanda judicial es necesario transitar una instancia de mediación. Es exactamente lo que ocurre en el caso: la mediación fue iniciada por Florencia como requisito previo al juicio. El artículo 7 de la Ley 26.589 regula las opciones del mediador y los plazos de notificación, norma que el mediador invoca al resolver la impugnación de Suavecito S.A. al inicio de la audiencia. La segunda etapa, si la mediación fracasa, es el fuero del Consumidor, creado en la Ciudad de Buenos Aires por la Ley 6.286/2020, con un procedimiento más ágil, gratuito para el consumidor y con jueces especializados. El artículo 55 de la LDC también habilita a las asociaciones de consumidores a ejercer acciones colectivas en representación de grupos de consumidores

afectados por prácticas similares, lo que en un caso como este —donde la empresa aplica la misma política a todos sus clientes— tiene especial relevancia.

4. RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA

4.1. El conflicto

Florencia compró de manera online un colchón por \$980.000. Cuando llegó a la casa, no le gustó ya que no era lo que esperaba. A los dos días, dentro del plazo legal, mandó un WhatsApp a la marca "Suavecito S.A." para avisar que quería devolverlo y que le reintegren el dinero. La empresa se plantó en una postura dura: le dijeron que "por política interna" no reintegran el dinero a la tarjeta, que solo le daban una Gift Card por 3 meses y que, encima, ella tenía que pagar el costo del envío para mandar el colchón de vuelta. Florencia sintió que se vulneraban sus derechos por lo que inició una mediación pidiendo \$1.350.000 (sumando el valor del colchón y un extra por el mal rato y el trato indigno que recibió).

El conflicto nace en el plano de la realidad social y consiste en una divergencia percibida de intereses: puntos de vista distintos sobre una misma cuestión. Podemos verlo cuando coexisten la pretensión de Florencia (ejercer el botón de arrepentimiento, devolver el colchón de \$980.000 y recuperar su dinero en un solo pago) y la resistencia de la empresa (pretender imponer una Gift Card con validez de 3 meses y trasladar los costos de envío a la cliente).

4.2. Del conflicto al litigio

Frente a esta situación, si Florencia decide no resignarse y llevar el conflicto al plano jurídico, ejerce su derecho de acción: la facultad que tiene una persona de convertir un conflicto en litigio. Esto consiste en afirmarle al juez los hechos que derivaron en conflicto, y se materializa por medio de una demanda, que es un documento escrito que contiene dos cosas: los hechos y la pretensión.

Si Florencia, ante la respuesta negativa por WhatsApp, decide interponer formalmente una demanda judicial reclamando el capital más \$370.000 en concepto de daños y perjuicios, el conflicto social se convierte en litigio. En este punto, ya estamos en el plano del proceso: el litigio es la simple afirmación formal de la existencia de ese conflicto, plasmada en el escrito de demanda. Presentada la demanda, comienza el proceso judicial.

4.3. La controversia

Sin embargo, el litigio por sí solo no agota el proceso. Para que exista controversia en los términos de la materia, no basta con la demanda; se requiere la contradicción. En el caso, la controversia se consolida cuando la empresa, debidamente notificada, se presenta a defenderse. Es la efectiva discusión operada en un proceso respecto del litigio. Puede no haber controversia si el resistente acepta (allanamiento) la pretensión del actor.

Lo interesante del caso es que en el comercio electrónico la controversia se traba y redefine a través de la prueba digital. No es una discusión abstracta: la controversia gira en torno a si los mensajes de WhatsApp configuran o no una notificación fehaciente del arrepentimiento dentro del plazo legal de 10 días (Art. 34 Ley 24.240 y Art. 1110 CCyCN). Si la empresa se allanara en la primera audiencia para evitar el daño punitivo, habría habido litigio pero nunca controversia.

4.4. Autocomposición

Ahora bien, antes de llegar a ese escenario judicial, el ordenamiento jurídico ofrece vías alternativas. Para evitar la autotutela (forma de resolver conflictos vedada por la ley porque implica el uso de la fuerza física, y eso atenta contra la convivencia pacífica), Florencia activa la vía de la autocomposición asistida al convocar a una audiencia previa bajo el marco de la Ley 26.589. Cabe señalar que el COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo) fue disuelto por el Gobierno Nacional en febrero de 2025 mediante el Decreto 55/2025; los expedientes ya iniciados continuaron su curso, pero el servicio ya no toma nuevos casos a nivel nacional.

El caso demuestra que, ante el desequilibrio estructural del contrato de consumo, la autocomposición directa (negociar ella sola contra los términos y condiciones de la web) es inviable. Requiere obligatoriamente de la intervención de un tercero neutral (el mediador) que equilibre la cancha para que las partes puedan sentarse a co-diseñar una solución pacífica (disolución del conflicto) en lugar de que una abuse de la otra.

Es precisamente en este momento, en la Reunión Conjunta Inicial que precede al relato de las partes, donde el mediador despliega las primeras herramientas del proceso:

Legitimación: El mediador se presenta mencionando su habilitación ante el Ministerio de Justicia y su inscripción en el Registro Nacional de Mediación, lo que genera confianza institucional en ambas partes antes de que expongan sus relatos.

Empowerment / Empoderamiento: El mediador destaca ante las partes el rol de la Dra. LÓPEZ y del Dr. PÉREZ, resaltando que cada una cuenta con asesoramiento letrado idóneo. Esto predispone a Florencia —quien se sentía en desventaja frente a una empresa— y a la empresa a confiar en sus propios abogados como respaldo dentro del proceso.

Agenda de trabajo: Antes de dar comienzo al relato, el mediador organiza los temas a tratar, respondiendo al criterio de temas sucesivos: no tiene sentido discutir el monto de la devolución si primero no se establece que el derecho fue ejercido válidamente en término.

4.5. Heterocomposición y el proceso judicial como amenaza latente

El caso práctico expone con claridad por qué la heterocomposición pública (el proceso judicial tradicional ante un juez del Estado) es el último recurso y, muchas veces, un remedio ineficiente para el consumidor. Si Florencia y la empresa no llegan a un acuerdo autocompositivo, la única salida es que un tercero dicte una resolución obligatoria (sentencia). Sin embargo, llevar un reclamo de \$980.000 a un juicio ordinario implica someterse a una estructura rígida de cuatro etapas (Afirmación, Negación, Confirmación y Alegación) que puede demorar años. Para un consumidor, el tiempo y los honorarios de los abogados vuelven a la heterocomposición pública

una vía económicamente desproporcionada. Esto genera el fenómeno del "dejarlo pasar", donde el consumidor prefiere perder el dinero antes que enfrentar el desgaste del aparato judicial. Por eso, el éxito del sistema radica en resolverlo en la etapa autocompositiva de la mediación.

Para entender por qué las partes terminan negociando en la mediación, es útil mirar qué pasaría si pasaran a la etapa judicial. El proceso judicial exige la presencia (o al menos la posibilidad) de cuatro actos en serie concatenada:

1. Afirmación: En virtud del derecho de acción, se convierte el conflicto en litigio mediante una demanda, diligencias preliminares o prueba anticipada. Aquí inicia el proceso judicial, siempre con acto de afirmación por alguna parte, nunca de oficio. Florencia presentaría la demanda acreditando que es una consumidora en desventaja que fue engañada por las cláusulas de adhesión de la web y por la falta de canales claros de atención.

2. Negación: Presentada la demanda, por principio de bilateralidad se da lugar a la otra parte a defenderse; esto es la contestación de la demanda, correspondiente al acto de negación. Si el demandado decidiera allanarse a la pretensión del actor, no habría proceso sino procedimiento. Así también cuando el juicio termina por algún modo anormal (allanamiento, desistimiento o transacción) no hay proceso judicial debido a la falta de alguno de los 4 actos; en su defecto sí habrá procedimiento. La empresa se vería obligada a contestar la demanda. Sostener judicialmente que sus "políticas internas" están por encima del Código Civil y Comercial de la Nación sería imposible de defender para sus abogados.

3. Confirmación: Este acto corresponde a la etapa probatoria, luego de los escritos constitutivos y una vez producida la traba de la litis. Se busca convencer al juez de los hechos afirmados con producción de los medios de prueba. Solo podremos valernos de los medios de prueba ofrecidos en la demanda, contestación, reconvención o contestación de la reconvención. En esta etapa, la prueba digital sería devastadora para la empresa. Las capturas de pantalla del chat de WhatsApp donde Florencia avisa a los 2 días de recibir el producto que quiere revocar la

compra, junto con el historial de navegación que demuestra la inexistencia o mal funcionamiento del "botón de arrepentimiento" en la web, constituyen prueba documental informática casi imposible de revertir.

4. Alegación: En los alegatos las partes intentan por última vez convencer al juez, ya que luego de este último acto termina el proceso. Se demuestran los hechos afirmados y confirmados con la prueba, o se señala que la otra parte afirmó y no logró probar. El abogado de Florencia demostraría fácilmente el menosprecio de la empresa por los derechos del consumidor, dejando el escenario listo para una sentencia con una elevadísima condena por daño punitivo.

Consciente de que la etapa de confirmación le es totalmente desfavorable debido a la inmutabilidad de la prueba digital, la empresa entiende que ir a juicio es un riesgo financiero inaceptable. Eso la persuade de cooperar en la mediación.

4.6. Posiciones e intereses

Una vez que las partes se sientan a negociar, entra en juego una de las distinciones fundamentales del proceso: la diferencia entre posiciones e intereses.

Posición: Constituye la postura concreta, explícita y declarada que una parte expresa durante el proceso de negociación o mediación. Se trata de aquello que la parte manifiesta querer obtener, formulado generalmente en términos específicos y aparentemente inamovibles. Las posiciones son la expresión visible del conflicto y representan, metafóricamente, la superficie del iceberg: lo que se percibe de manera inmediata pero que no refleja necesariamente la profundidad ni la complejidad de las necesidades subyacentes de quien las sostiene.

Desde una perspectiva estructural, las posiciones de las partes tienden a ser opuestas y contradictorias entre sí, lo que las vuelve difícilmente compatibles en forma simultánea. Esta naturaleza antagónica explica por qué la negociación basada exclusivamente en posiciones (también denominada negociación competitiva o por posiciones) suele derivar en acuerdos poco satisfactorios, en los que una parte cede a expensas de la otra, o directamente en la

ausencia de acuerdo. Adicionalmente, cuando una persona se compromete públicamente con una posición, su ego tiende a identificarse con ella, lo que vuelve psicológicamente costoso modificarla sin que ello sea percibido como una derrota. Otra consecuencia relevante de negociar desde posiciones es que el proceso se vuelve ineficiente: las partes inician con posturas extremas, realizan concesiones mínimas y orientan su energía a sostener su posición en lugar de resolver el problema subyacente, lo que deteriora la relación y prolonga innecesariamente el conflicto.

Interés: Es la necesidad, deseo, preocupación, temor o motivación real que subyace a la posición de una parte. Mientras la posición es lo que la parte dice que quiere, el interés es el motivo que la impulsa a querer eso. Constituye el verdadero motor del conflicto y, al mismo tiempo, la clave para su resolución colaborativa.

A diferencia de las posiciones, que por lo general son incompatibles entre sí, los intereses de las partes frecuentemente admiten compatibilidad o complementariedad. Detrás de posiciones opuestas pueden coexistir intereses compartidos, distintos pero no excluyentes, o incluso intereses que puedan satisfacerse de manera simultánea a través de soluciones creativas. Esta característica es la que fundamenta la superioridad del enfoque basado en intereses respecto del enfoque posicional.

Los intereses raramente emergen en las instancias conjuntas del proceso de mediación, donde las partes tienden a reiterar sus posiciones. Por el contrario, suelen aflorar en las reuniones privadas, en las cuales el clima de mayor confianza y la intervención del mediador mediante técnicas específicas permiten explorar con mayor profundidad las motivaciones reales de cada parte.

El Método de Harvard, desarrollado por Roger Fisher y William Ury, coloca la distinción entre posiciones e intereses como uno de sus pilares fundamentales, sosteniendo que concentrarse en los intereses (y no en las posiciones) es la condición necesaria para alcanzar acuerdos prudentes, eficientes y que preserven la relación entre las partes.

4.7. Alternativas y MAAN

Identificados los intereses, el paso siguiente es que cada parte evalúe qué haría si no llegara a un acuerdo. Aquí entra el concepto de alternativa y, en particular, el de MAAN.

Alternativa: Se denomina alternativa a toda forma de resolución del conflicto que una parte puede llevar adelante por fuera del proceso de negociación o mediación y sin requerir la cooperación ni el consentimiento de la otra parte. A diferencia de las opciones (que son propuestas de acuerdo que requieren la voluntad concurrente de ambas partes), las alternativas son esencialmente unilaterales: su concreción depende exclusivamente de la decisión y acción de quien las ejerce. Las alternativas existen con independencia del proceso de mediación y constituyen el marco de referencia a partir del cual cada parte evalúa la conveniencia de alcanzar un acuerdo negociado. Su identificación y análisis previo a la instancia de negociación resulta indispensable para tomar decisiones informadas y estratégicamente fundadas.

MAAN — Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado: El MAAN es el concepto elaborado por Fisher y Ury para designar la mejor alternativa disponible para una parte en caso de que las negociaciones no lleguen a buen término. No se trata de la alternativa ideal o deseada, sino de la más favorable dentro del conjunto de opciones unilaterales realmente disponibles y ejecutables.

Su función central es servir como criterio objetivo de comparación al momento de evaluar las propuestas que se formulan en la mesa de negociación. La lógica es la siguiente: si la propuesta recibida supera en beneficios al MAAN de quien la recibe, conviene aceptarla; si, en cambio, el MAAN ofrece un resultado más favorable que la propuesta sobre la mesa, resulta racional no acordar y recurrir a dicha alternativa.

El MAAN opera, por tanto, en un doble sentido. Por un lado, protege a la parte de aceptar acuerdos desventajosos por presión, urgencia o desconocimiento de sus propias opciones. Por el otro, evita que la parte rechace propuestas razonables por sobreestimar sus posibilidades

fuera de la negociación. En este sentido, conocer con precisión el propio MAAN (y en la medida de lo posible, inferir el de la contraparte) constituye una herramienta estratégica fundamental antes de sentarse a negociar. Cabe señalar que el MAAN no es estático: puede fortalecerse o debilitarse en función de las acciones que cada parte lleve adelante antes y durante la negociación. Fortalecer el propio MAAN equivale a mejorar la posición negociadora.

4.8. Tipos de preguntas

Para que el mediador pueda conducir el proceso, explorar intereses y generar las condiciones para el acuerdo, cuenta con una herramienta central: la pregunta. No todas las preguntas cumplen la misma función ni resultan igualmente adecuadas en cada momento del proceso. La doctrina distingue tres tipos que el mediador debe manejar con precisión.

Pregunta abierta: Es aquella formulación interrogativa que habilita al interlocutor a desarrollar su respuesta de manera extensa y libre, sin encuadrarla en opciones predefinidas ni restringirla a una respuesta puntual. Su estructura gramatical invita a la narración, la descripción o la explicación, otorgando al interlocutor plena libertad para organizar su discurso según su propia percepción del conflicto.

Su utilidad en el proceso de mediación radica en que genera un espacio de escucha genuina que favorece la construcción de confianza con las partes, permite al mediador acceder a información amplia sobre el conflicto sin condicionar el relato, y transmite a quien responde la sensación de ser verdaderamente escuchado. Esta última dimensión es especialmente relevante en las etapas iniciales del proceso, cuando las partes aún no han establecido un vínculo de confianza con el mediador. Su principal limitación consiste en que la libertad que otorga puede derivar en respuestas dispersas o en la introducción de información irrelevante para los fines del proceso. Por ello, su uso es más apropiado en la reunión conjunta inicial, donde el objetivo es explorar el conflicto en términos amplios.

Pregunta cerrada: Es aquella que delimita la respuesta a una afirmación, una negación o un dato concreto y preciso. No admite desarrollo ni elaboración por parte del interlocutor. A diferencia de las preguntas abiertas, su función no es explorar sino verificar, confirmar o precisar información específica que el mediador necesita para el avance del proceso.

Su empleo resulta particularmente adecuado en las reuniones privadas, donde el mediador ya cuenta con información preliminar sobre el conflicto y requiere corroborar o concretar aspectos particulares. Su uso indiscriminado en instancias conjuntas puede generar un clima de interrogatorio que inhiba la expresión espontánea de las partes y perjudique el proceso.

Pregunta circular: Es aquella que opera mediante el desplazamiento del interlocutor, ya sea en el tiempo o en la perspectiva subjetiva, con el fin de ampliar su comprensión del conflicto, fomentar la empatía y facilitar la flexibilización de posiciones rígidas. Se distingue de los otros tipos de pregunta por su dimensión sistémica: no busca obtener información ni habilitar la elaboración del relato, sino generar un movimiento reflexivo en quién responde.

Admite dos modalidades principales: el desplazamiento temporal, que invita al interlocutor a proyectarse hacia el pasado o el futuro evaluando las consecuencias de determinadas decisiones o recuperando el origen del vínculo con la contraparte antes del surgimiento del conflicto; y el desplazamiento subjetivo, que invita al interlocutor a adoptar la perspectiva de la otra parte, de un tercero significativo o de un observador neutral, con el propósito de ampliar su comprensión del conflicto más allá de su propia vivencia. Por su naturaleza, las preguntas circulares tienen mayor eficacia en las reuniones privadas, donde el clima de mayor intimidad y confianza reduce el riesgo de que la parte se sienta expuesta o cuestionada. Su uso en instancias conjuntas puede resultar contraproducente si no se calibra adecuadamente.

4.9. Parafraseo

Estrechamente vinculada a la escucha activa y a la gestión de las emociones en el proceso, el parafraseo es una herramienta de comunicación que el mediador utiliza para reformular con sus

propias palabras el relato o la expresión de una parte, con una doble finalidad: demostrarle que su mensaje fue recibido y comprendido, y verificar la fidelidad de esa comprensión para corregir eventuales malentendidos antes de que estos condicionen el desarrollo del proceso.

Técnicamente, el parafraseo no consiste en una repetición literal de lo dicho, sino en una reelaboración que mantiene los elementos fácticos relevantes del relato pero lo despoja de las cargas emocionales negativas, las expresiones agresivas hacia la contraparte y los juicios de valor que habitualmente lo acompañan. Esta operación de "neutralización afectiva" cumple una función estratégica: permite que el contenido del relato sea recibido por el conjunto de los presentes (incluida la contraparte) sin generar respuestas defensivas o escaladas emocionales, lo cual contribuye a mantener un clima propicio para el diálogo.

Una regla técnica fundamental del parafraseo es que el mediador no puede afirmar como ciertos los hechos que la parte relata, dado que no los presencié y su verificación es ajena a su función. Por ello, el parafraseo debe formularse en modo potencial o mediante atribución explícita, de modo de preservar la neutralidad y no comprometer la imparcialidad del mediador.

Formalmente, el parafraseo se introduce con expresiones como "si entendí bien...", "a ver si lo comprendí correctamente..." o "lo que usted estaría diciendo es...", y concluye con una verificación dirigida al interlocutor: "¿Es así?", "¿Entendí correctamente?", "¿Desea agregar algo más?". Esta estructura de apertura-reformulación-verificación garantiza que la herramienta cumpla su doble función comunicativa y que el relato de la parte no resulte distorsionado por la intervención del mediador.

4.10. Agente de la realidad

Una vez explorados los intereses y clarificado el panorama del proceso, el mediador dispone de otra técnica de especial utilidad en las reuniones privadas: el agente de la realidad.

El agente de la realidad es una técnica que el mediador emplea para confrontar a una parte (o a su letrado) con la realidad objetiva de su situación, particularmente en lo que respecta a las

probabilidades y consecuencias previsibles de una eventual solución judicial del conflicto. Su propósito es que la parte tome dimensión real de los riesgos, costos y resultados concretos que podría obtener fuera de la mediación, de modo que su evaluación de las opciones disponibles se realice sobre bases objetivas y no sobre expectativas sobredimensionadas o desvinculadas del contexto jurídico y fáctico del caso.

La aplicación de esta técnica requiere especial cuidado en la preservación de la imparcialidad del mediador. Dado que el mediador no puede asumir el rol de asesor legal de ninguna de las partes ni emitir opiniones que inclinen la balanza a favor de una u otra, la puesta en práctica del agente de la realidad se realiza habitualmente a través de preguntas reflexivas dirigidas al letrado de la parte, que invitan a que sea el propio profesional (o en su caso la propia parte) quien extraiga las conclusiones pertinentes, sin que el mediador las formule directamente. Esta técnica resulta especialmente útil cuando una parte sostiene posiciones notoriamente alejadas de lo que razonablemente podría esperarse de una decisión judicial, ya que permite flexibilizar esa postura sin que el mediador incurra en parcialidad ni ejerza presión directa sobre ninguno de los involucrados.

4.11. Abogado del diablo

Complementario al agente de la realidad, aunque con un alcance más amplio, se encuentra la técnica del abogado del diablo.

El abogado del diablo es una técnica mediante la cual el mediador asume momentáneamente el rol de quien señala los puntos débiles, inconsistencias o riesgos de la posición de una parte, con el fin de que esta evalúe críticamente su propia postura, identifique las vulnerabilidades de sus argumentos y tome decisiones más informadas respecto de la conveniencia de acordar o de continuar sosteniendo determinadas exigencias.

A diferencia del agente de la realidad (que se enfoca en contrastar las expectativas de la parte con los resultados probables en sede judicial), el abogado del diablo opera en un plano más

amplio: puede abarcar la consistencia interna de los argumentos de la parte, la solidez de sus pruebas, la razonabilidad de sus pretensiones o las consecuencias relacionales y económicas de no llegar a un acuerdo. Su aplicación no implica que el mediador adopte una posición contraria a la parte ni que evalúe el fondo del conflicto: se trata de una intervención técnica orientada a promover la reflexión y la flexibilización, sin comprometer la neutralidad del mediador.

Por su naturaleza, esta técnica es más adecuada para las reuniones privadas, donde el mediador puede ejercerla con mayor libertad sin afectar el equilibrio de la instancia conjunta ni generar en la parte la percepción de que está siendo cuestionada públicamente. Su correcta aplicación contribuye a que las partes evalúen el conflicto con mayor objetividad y estén en mejores condiciones de generar propuestas de acuerdo realistas y sostenibles.

4.12. Desenlace: los acuerdos

El trabajo sobre posiciones, intereses, MAAN y criterios objetivos conduce finalmente a dos desenlaces posibles, que ilustran con claridad la diferencia entre una negociación competitiva y una colaborativa.

Según el método de negociación de Harvard desarrollado por Roger Fisher y William Ury en *‘Sí... de acuerdo’*, pueden distinguirse dos grandes formas de negociar: la negociación o acuerdo competitivo y la negociación o acuerdo colaborativo.

El acuerdo competitivo se basa en una lógica de confrontación, donde cada parte intenta obtener la mayor ventaja posible para sí misma, considerando que lo que una gana la otra necesariamente lo pierde. Las partes negocian desde posiciones rígidas, utilizan presiones, amenazas o concesiones mínimas y el objetivo principal es "ganar" la negociación. Este modelo suele deteriorar la relación entre las partes y dificulta encontrar soluciones satisfactorias para ambos.

En cambio, el acuerdo colaborativo (propio del método de Harvard) parte de la idea de que el conflicto debe abordarse cooperativamente. Las partes trabajan conjuntamente para identificar

intereses comunes y construir soluciones que beneficien a todos. En lugar de centrarse únicamente en posiciones, se enfocan en los intereses reales que subyacen al conflicto, promoviendo opciones creativas y criterios objetivos para alcanzar acuerdos más eficientes y duraderos.

La diferencia principal entre ambos modelos es que en la negociación competitiva predomina la lógica "ganar-perder", mientras que en la colaborativa se busca una solución "ganar-ganar", en la que ambas partes obtengan beneficios y preserven, en lo posible, la relación entre ellas.

En definitiva, el método de Harvard propone abandonar la lógica puramente competitiva y priorizar una negociación basada en intereses, cooperación y búsqueda de beneficios mutuos, favoreciendo acuerdos más sólidos, satisfactorios y duraderos para todas las partes involucradas.

5. CONCLUSIÓN

Es evidente que el auge del comercio electrónico no solo trajo comodidad, sino que también masificó los problemas para los usuarios. En las compras online, los contratos a distancia y las cláusulas impuestas por las empresas profundizan la desigualdad entre las partes. Las grandes plataformas suelen aprovechar su poder económico para vulnerar derechos básicos, como el trato digno o el botón de arrepentimiento. Obligar a un consumidor a ir a un juicio tradicional por una compra online no tiene sentido: es un proceso tan lento y desgastante que la gente termina "dejando pasar" el reclamo, lo que en la práctica significa una total falta de justicia.

Por eso, los métodos alternativos, como la mediación, son herramientas fundamentales. Estas vías permiten dejar de lado la lógica de "ganar o perder" típica de un juzgado, para buscar una solución pacífica basada en la razón y el equilibrio. El caso de Florencia lo demuestra: no fue necesario un juicio de cuatro etapas y tres años de espera. Bastó con que un mediador pusiera sobre la mesa los intereses reales de cada parte, los comparara con sus verdaderas alternativas y los guiara hacia un acuerdo que ninguna hubiera alcanzado sola.